

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Azota: <https://azota.vn/de-thi/bxgcqj>

Câu 1. Quan niệm “ quyền lực nhà nước là do nhân dân trong xã hội thỏa thuận tạo ra” là quan niệm của các học giả theo học thuyết:

- A. Khế ước xã hội
- B. Gia trưởng
- C. Thần quyền
- D. Mác Lênin

Câu 2. Hình thái kinh tế - xã hội nào chưa có nhà nước:

- A. Hình thái kinh tế - xã hội Tư bản chủ nghĩa
- B. Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa
- C. Hình thái kinh tế - xã hội Chiếm hữu nô lệ
- D. Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản nguyên thủy**

Câu 3. Tảo hôn là gì:

- A. Là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật
- B. Là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên bị lừa dối
- C. Là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên bị cưỡng ép, ép buộc
- D. Là việc lấy vợ, lấy chồng khi cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật

Câu 4. Bản chất xã hội của nhà nước thể hiện:

- A. Nhà nước là công cụ sắc bén để duy trì sự thống trị giai cấp
- B. Nhà nước là bộ máy nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đảm đương các công việc chung của xã hội**
- C. Nhà nước là bộ máy cưỡng chế đặc biệt nằm trong tay giai cấp cầm quyền
- D. Nhà nước là công cụ của đa số nhân dân lao động sử dụng để trấn áp lại thiểu số, giai cấp bóc lột đã bị lật đổ

Câu 5. Dựa trên lý luận về nhà nước, Hiệp hội ASEAN được gọi là?

- A. Một tổ chức quốc tế**
- B. Một hình thức nhà nước
- C. Nhà nước liên bang
- D. Một nhà nước thống nhất

Câu 6. Thuộc tính cơ bản của Pháp luật là:

- A. Tính được nhà nước bảo đảm thực hiện
- B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức
- C. Tính quy phạm phổ biến
- D. Tất cả đều đúng**

Câu 7. Tính cưỡng chế của pháp luật được thể hiện thông qua:

- A. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử phạt hành chính
- B. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị áp dụng hình phạt

- C. Những hành vi vi phạm pháp luật đều có thể bị áp dụng chế tài
- D. Những hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý kỷ luật

Câu 8. Văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật:

- A. Điều lệ của Đảng Cộng sản**
- B. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
- C. Nghị quyết của Quốc hội
- D. Hiến pháp

Câu 9. Theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành, thừa kế bao gồm:

- A. Thừa kế theo ý chí của người mất
- B. Thừa kế theo di chúc
- C. Thừa kế theo pháp luật
- D. Thừa kế theo di chúc; thừa kế theo pháp luật**

Câu 10. Hình thức biểu hiện bên ngoài của hệ thống pháp luật là:

- A. Các văn bản quy phạm pháp luật**
- B. Các quy phạm pháp luật
- C. Các loại văn bản luật
- D. Các ngành luật

Câu 11. Quan hệ xã hội trở thành quan hệ pháp luật thì cần phải có:

- A. Chủ thể và khách thể quan hệ pháp luật
- B. Nghĩa vụ quy định trong quy phạm pháp luật
- C. Quy phạm pháp luật và sự kiện pháp lý**
- D. Sự điều chỉnh của pháp luật

Câu 12. Chủ thể của quan hệ pháp luật bao gồm:

- A. Cá nhân hay tổ chức có năng lực chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật**
- B. Nhà nước, tất cả mọi cá nhân và tổ chức trong xã hội
- C. Những cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên và có trí óc bình thường
- D. Những tổ chức có tiềm lực kinh tế

Câu 13. Khách thể của quan hệ pháp luật là:

- A. Các lợi ích xã hội khác
- B. Lợi ích vật chất mà các chủ thể của quan hệ đó hướng tới khi tham gia quan hệ
- C. Lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội
- D. Các lợi ích về vật chất và tinh thần**

Câu 14. Những quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng và nhằm đạt được những mục đích nhất định được gọi là:

- A. Quy phạm luật pháp
- B. Quy phạm pháp luật**
- C. Quy phạm xã hội
- D. Văn bản pháp luật

Câu 15. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt gia đình bà K về hành vi xây dựng nhà không xin giấy phép xây dựng. Hành vi của cơ quan có thẩm quyền là:

- A. Tuân thủ pháp luật
- B. Thi hành pháp luật
- C. **Áp dụng pháp luật**
- D. Sử dụng pháp luật

Câu 16. Điền vào chỗ trống.....là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

- A. Vi phạm đạo đức
- B. Hành vi bất hợp pháp
- C. Tội phạm
- D. **Vi phạm pháp luật**

Câu 17. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm của chủ thể trước:

- A. **Người bị thiệt hại**
- B. Bên kia
- C. Cơ quan nhà nước
- D. Tất cả đều đúng

Câu 18. Do thù hận bố bé T vì tranh chấp đất đai giữa hai gia đình, H (nghiện ma túy và nhiễm HIV lâu năm) đã trả thù bằng cách đâm kim tiêm có dính máu nhiễm HIV vào bé T. Gia đình bé T phát hiện, báo công an. Một thời gian sau bé T phát bệnh và ốm nặng. Vậy hành vi của H là:

- A. Vi phạm kỷ luật
- B. Vi phạm hành chính
- C. **Vi phạm hình sự**
- D. Tất cả đều sai

Câu 19. Để truy cứu trách nhiệm pháp lý cần xác định:

- A. **Có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra, còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm pháp lý**
- B. Lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật
- C. Hành vi trái pháp luật của chủ thể
- D. Hậu quả gây thiệt hại cho xã hội

Câu 20. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về Chính phủ ở Việt Nam:

- A. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
- B. Là cơ quan đại diện nhân dân
- C. Là cơ quan giữ quyền ban hành các văn bản Luật
- D. **Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất**

Câu 21. Cơ quan nào sau đây KHÔNG có quyền xử phạt vi phạm hành chính:

- A. Thuế
- B. Hải quan
- C. **Viện kiểm sát**

D. Công an

Câu 22. Cơ quan nào sau đây có quyền xử phạt vi phạm hành chính:

A. Tổng cục thuế

B. Tổng cục thống kê

C. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

D. Viện kiểm sát

Câu 23. Chức danh nào sau đây KHÔNG có quyền xử phạt vi phạm hành chính:

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân

B. Bộ trưởng

C. Đội trưởng Đội quản lý thị trường D. Chánh Thanh tra **Câu 24. Nơi nào là nơi làm việc của Viên chức:**

A. Đơn vị sự nghiệp công lập

B. Tổ chức chính trị xã hội

C. Cơ quan Đảng

D. Các cơ quan tư pháp

Câu 25. Biện pháp nào sau đây vừa là hình thức xử phạt chính, vừa là hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm hành chính:

A. Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép

B. Phạt tiền

C. Tước quyền sử dụng giấy phép

D. Cảnh cáo

Câu 26. Câu nào sau đây là SAI để một tổ chức được công nhận là pháp nhân:

A. Được thành lập hợp pháp

B. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

C. Không có sự độc lập về tài sản

D. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. **Câu 27. Chủ sở hữu tài sản được thực hiện những quyền gì?**

A. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt

B. Quyền chiếm hữu

C. Quyền chiếm dụng

D. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng

Câu 28. Hợp đồng dân sự có hiệu lực tại thời điểm:

A. Hai bên ký vào hợp đồng

B. Do hai bên thỏa thuận

C. Giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

D. Khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ ghi trong hợp đồng.

Câu 29. Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật ngay tình là:

A. Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật

- B. Người chiếm hữu bất hợp pháp không biết việc chiếm hữu của mình là không có căn cứ pháp luật
- C. Người chiếm hữu bất hợp pháp biết hoặc tuy không biết nhưng cần phải biết việc chiếm hữu của mình là không có căn cứ pháp luật
- D. Người chiếm hữu không phải là chủ sở hữu

Câu 30. Chủ thể nào sau đây có tư cách pháp nhân:

- A. Hộ gia đình
- B. Tổ hợp tác
- C. Công ty Cổ phần
- D. Doanh nghiệp tư nhân

Câu 31. Người chồng không có quyền ly hôn khi:

- A. Vợ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
- B. Vợ bị bệnh tâm thần
- C. Vợ bị mất khả năng lao động
- D. Tất cả đều đúng

Câu 32. Con từ bao nhiêu tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con:

- A. Đủ 9 tuổi
- B. Đủ 12 tuổi
- C. Đủ 7 tuổi
- D. Đủ 15 tuổi

Câu 33. Hoà giải cơ sở là thủ tục.....trước khi vợ chồng yêu cầu ly hôn tại Toà án:

- A. Luật định
- B. Bắt buộc
- C. Khuyến khích
- D. Cần thiết

Câu 34. Nhận định nào sau đây là đúng:

- A. Tài sản chung của vợ chồng mà phải đăng kí quyền sở hữu thì trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận
- B. Mọi tài sản mà vợ hoặc chồng tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung.
- C. Con nuôi và con đẻ không được kết hôn với nhau.
- D. Tài sản chung của vợ chồng phải là tài sản có trong thời kì hôn nhân

Câu 35. Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá.....kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng:

- A. 30 tháng
- B. 24 tháng
- C. 36 tháng
- D. 12 tháng

Câu 36. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là bao nhiêu tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm (trừ hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh của người sử dụng lao động)

- A. 3 tháng
- B. 4 tháng
- C. 5 tháng
- D. 6 tháng**

Câu 37. Thời gian thử việc không quá bao nhiêu ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- A. 30 ngày
- B. 40 ngày
- C. 60 ngày**
- D. 90 ngày

Câu 38. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng năm được trả lương ít nhất bằng bao nhiêu phần trăm tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền thưởng theo công việc đang làm:

- A. 150%
- B. 200%
- C. 250%
- D. 300%**

Câu 39. Không phải chịu trách nhiệm hình sự khi:

- A. Sự kiện bất ngờ
- B. Phòng vệ chính đáng
- C. Tình thế cấp thiết
- D. Tất cả đều đúng**

Câu 40. Cô Long bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh “từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng” có khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù giam. Đây là loại tội phạm:

- A. Ít nghiêm trọng**
- B. Nghiêm trọng
- C. Đặc biệt nghiêm trọng
- D. Rất nghiêm trọng

Câu 41. Cá nhân vì muốn bảo vệ lợi ích cho bản thân mình, của người khác hoặc của xã hội mà chống trả một cách cần thiết đối với hành vi tấn công được xem là:

- A. Tình thế cấp thiết
- B. Sự kiện bất ngờ
- C. Phòng vệ chính đáng**
- D. Tất cả đều đúng

Câu 42. Chứng kiến bố ruột của mình bị A tấn công, đánh đập dã man, B đã cầm gậy đánh vào người của A nhằm cứu hộ mình thoát khỏi sự tấn công đó, gây ra thương tật cho A là 11%. Hành động của B có thể được xem xét là tình huống:

- A. Phòng vệ chính đáng**
- B. Sự kiện bất ngờ**
- C. Tình thế cấp thiết**
- D. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng**

Câu 43. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về Án treo:

- A. Án treo là một hình phạt bổ sung B.**
- Án treo là một hình phạt chính**
- C. Án treo là một biện pháp tư pháp**
- D. Án treo là một biện pháp tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện**

Câu 44. A thực hiện hành vi phạm tội giết người, cướp tài sản vào thời điểm độ tuổi là 16. Vậy, mức hình phạt cao nhất mà A có thể bị Tòa án áp dụng là:

- A. 30 năm tù giam**
- B. 20 năm tù giam**
- C. 18 năm tù giam**
- D. Tù chung thân**

Câu 45. Xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án cấp dưới do có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quá trình xét xử là thủ tục:

- A. Giám đốc thẩm**
- B. Phúc thẩm**
- C. Tái thẩm**
- D. Sơ thẩm**

Câu 46. Giai đoạn nào sau đây thuộc về tố tụng hình sự:

- A. Khởi tố**
- B. Điều tra**
- C. Truy tố**
- D. Tất cả đều đúng**

Câu 47. Ngày 20/5/2011, Tòa án nhân dân huyện A tuyên bản án sơ thẩm. Ngày 25/5/2011, anh B (nguyên đơn) đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Vậy, anh B sẽ kháng cáo theo thủ tục nào sau đây:

- A. Sơ thẩm**
- B. Phúc thẩm**
- C. Giám đốc thẩm**
- D. Tái thẩm**

Câu 48. "Tái thẩm" là:

- A. Xem xét lại bản án đã có hiệu lực bị kháng nghị**
- B. Xem xét lại bản án chưa có hiệu lực pháp luật**
- C. Xem xét lại bản án đã có hiệu lực bị kháng cáo**

D. Xem xét lại bản án đã có hiệu lực bị kháng cáo, kháng nghị

Câu 49. Tòa án quyết định đưa A ra xét xử về hành vi tổ chức đánh bạc. Lúc này, A được xác định là:

- A. Bị can
- B. Bị cáo
- C. Người phạm tội
- D. Người vi phạm pháp luật hình sự

Câu 50. Quyền được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản là:

- A. Quyền sử dụng
- B. Quyền chiếm hữu
- C. Quyền định đoạt
- D. Tất cả đều sai

Câu 51. Quyền được chuyển giao quyền sở hữu tài sản, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản là:

- A. Quyền chiếm hữu B. Quyền sử dụng
- C. Quyền định đoạt
- D. Tất cả đều sai

Câu 52. Luật Dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam vì:

- A. Luật Dân sự có đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng biệt
- B. Luật Dân sự có đối tượng điều chỉnh riêng biệt
- C. Luật Dân sự là ngành luật lớn
- D. Luật Dân sự có phương pháp điều chỉnh riêng biệt

Câu 53. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính:

- A. Không bị xử phạt vi phạm hành chính
 - B. Bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do vô ý
 - C. Bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính
 - D. Bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý
- Câu 54. Luật Hành chính có phương pháp điều chỉnh là:**

- A. Mệnh lệnh
 - B. Tự thỏa thuận
 - C. Cả hai đáp án đều đúng
 - D. Cả hai đáp án đều sai
- Câu 55. Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết:**

- A. Thần học
- B. Gia trưởng
- C. Khế ước xã hội
- D. Mác-Lênin

Câu 56. Bản chất của Nhà nước chính là:

- A. Tính giai cấp
- B. Tính xã hội
- C. **A và B đúng**
- D. Không có thuộc tính nào

Câu 57. Tổ chức nào có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính để quản lý: A. Nhà nước

- B. Hội Phụ nữ
- C. Mặt trận Tổ quốc
- D. Công đoàn

Câu 58. Tổ chức có quyền lực công là:

- A. **Nhà nước**
- B. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
- C. Các tổ chức xã hội
- D. Công ty

Câu 59. Xã hội từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu kiểu Nhà nước:

- A. 2 kiểu Nhà nước
- B. 3 kiểu Nhà nước
- C. **4 kiểu Nhà nước**
- D. 5 kiểu Nhà nước

Câu 60. Sự thay thế kiểu Nhà nước sau đối với kiểu Nhà nước trước trong lịch sử phát triển xã hội, mang tính:

- A. Quyền lực xã hội
- B. Dân chủ xã hội
- C. Chủ quan cá nhân
- D. **Tất yếu khách quan**

Câu 61. Sự thay thế kiểu Nhà nước trong xã hội được thực hiện bằng:

- A. **Cuộc cách mạng xã hội**
- B. Quyền lực cá nhân
- C. Đấu tranh chính trị
- D. Thương lượng hòa bình

Câu 62. Kiểu Nhà nước nào do giai cấp thống trị thiểu số trong xã hội lập ra:

- A. Phong kiến
- B. Chủ nô
- C. **Chủ nô và phong kiến**
- D. Xã hội chủ nghĩa

Câu 63. Nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của nhà nước:

- A. Cả hai đều sai
- B. Nguyên nhân kinh tế
- C. Nguyên nhân xã hội
- D. **Cả hai đều đúng**

Câu 64. Quyền lực Nhà nước tập trung, thống nhất trong các cơ quan quyền lực do dân bầu ra là hình thức chính thể:

- A. Hình thức chính thể quân chủ lập hiến
- B. **Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ Nhân dân**
- C. Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ tư sản
- D. Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế

Câu 65. Chức năng của Nhà nước bao gồm:

- A. **Chức năng đối nội và đối ngoại**
- B. Chức năng lập pháp
- C. Tất cả đều sai
- D. Chức năng hành pháp

Câu 66. Tổng thể những phương pháp và thủ đoạn mà giai cấp thống trị sử dụng để thực hiện quyền lực nhà nước, đó là:

- A. Hình thức chính thể
- B. Hình thức nhà nước
- C. **Chế độ chính trị**
- D. Hình thức cấu trúc của Nhà nước

Câu 67. Sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính lãnh thổ và xác lập mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhau, giữa trung ương với địa phương, đó là:

- A. **Hình thức cấu trúc nhà nước**
- B. Hình thức chính thể
- C. Chế độ chính trị
- D. Hình thức nhà nước

Câu 68. Nhà nước có chủ quyền chung cho toàn bộ lãnh thổ, có một hệ thống cơ quan nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương, có một hệ thống pháp luật chung cho cả nước. Đó là hình thức Nhà nước nào:

- A. **Nhà nước đơn nhất**
- B. Nhà nước liên bang
- C. Nhà nước hợp nhất
- D. Tất cả đều sai

Câu 69. Hình thức cấu trúc Nhà nước đơn nhất có đặc điểm:

- A. Có ba hệ thống pháp luật
- B. Có hai hệ thống cơ quan Nhà nước
- C. **Cả 2 đáp án đều sai**
- D. Cả 2 đáp án đều đúng

Câu 70. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội:

- A. **Tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản**
- B. Hành vi phạm tội chưa gây ra thiệt hại
- C. Không thực hiện tội phạm đến cùng vì nạn nhân chống trả

D. Hành vi phạm tội đã gặp phải trở ngại khách quan

Câu 71. Khoa pháp lý hình sự phân loại bao nhiêu hình thức lỗi:

A.3

B.5

C.4

D.2

Câu 72. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ thời điểm nào:

A. Từ ngày tội phạm được thực hiện

B. Từ ngày tội phạm bị phát hiện, bắt giữ

C. Từ ngày người phạm tội ra tự thú, đầu thú

D. Từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định truy nã **Câu 73. Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội bị áp dụng:**

A. Một hình phạt chính

B. Một hình phạt chính và một hình phạt bổ sung

C. Một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung

D. Tất cả đều sai

Câu 74. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là gì:

A. Phương pháp mệnh lệnh – quyền uy

B. Phương pháp thỏa thuận

C. Phương pháp tự định đoạt D. Tất cả đều đúng

Câu 75. Nhận định nào dưới đây KHÔNG ĐÚNG về Luật Hình sự:

A. Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam

B. Bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành.

C. Là một văn bản trong hệ thống pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

D. Xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm đồng thời quy định những hình phạt đối với những tội phạm ấy.

Câu 76. Hình phạt nào sau đây KHÔNG áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: A. Tù có thời hạn

B. Cải tạo không giam giữ

C. Tù chung thân

D. Tất cả đều đúng

Câu 77. Hình phạt nào sau đây vừa là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017:

A. Phạt tiền

B. Cảnh cáo

C. Cảnh cáo và phạt tiền

D. Trục xuất

Câu 78. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con: A. Không được phân biệt đối xử giữa các con

- B. Thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con
- C. Trông nom con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

D. Tất cả đều đúng

Câu 79. Nhà nước quân chủ hạn chế là nhà nước:

- A. Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về một cơ quan tập thể và được hình thành theo phương thức thừa kế
- B. **Quyền lực nhà nước được phân chia cho người đứng đầu nhà nước theo phương thức thừa kế và một (một số) cơ quan nhà nước khác**
- C. Quyền lực nhà nước tối cao thuộc về một cơ quan tập thể do bầu cử mà ra
- D. Quyền lực nhà nước thuộc về một tập thể gồm những người quý tộc và được hình thành do thừa kế

Câu 80. Khi nghiên cứu về chức năng của nhà nước, khẳng định nào sau đây là SAI:

- A. **Chức năng đối ngoại giữ vai trò quan trọng hơn chức năng đối nội**
- B. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại là quan trọng như nhau
- C. Chức năng đối nội của nhà nước là cơ sở cho việc thực hiện chức năng đối ngoại
- D. Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại có tác động đến việc thực hiện chức năng đối nội

Câu 81. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

- A. Chỉ quy định chế độ tài sản vợ chồng theo luật định
- B. Chỉ quy định chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận
- C. Không có quy định về chế độ tài sản vợ chồng
- D. **Quy định chế độ tài sản vợ chồng vừa theo luật định, vừa theo thỏa thuận của vợ chồng**

Câu 82. Nơi cư trú của vợ chồng do:

- A. **Theo thỏa thuận của vợ chồng**
- B. Chồng quyết định
- C. Vợ quyết định
- D. Pháp luật quy định

Câu 83. Người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị được gọi là

- A. **Công chức**
- B. Cán bộ
- C. Viên chức
- D. Người lao động

Câu 84. Quan hệ nào sau đây được xác định là quan hệ pháp luật hành chính:

- A. **Quan hệ giữa UBND và người dân khi liên hệ xác nhận cư trú**
- B. Quan hệ giữa nhân viên và giám đốc công ty trong thực hiện công việc nội bộ

C. Quan hệ giữa người phạm tội và cơ quan thi hành án hình sự

D. Quan hệ giữa giảng viên và sinh viên

Câu 85. Đầu là đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính:

A. Quan hệ phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội

B. Quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước

C. Quan hệ nhân thân hoặc tài sản giữa cá nhân, pháp nhân

D. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động

Câu 86. Ý nào dưới đây KHÔNG PHẢI nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính:

A. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần

B. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm được áp dụng đối với cá nhân và tổ chức là như nhau

C. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó

D. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng

Câu 87. Cơ quan nào KHÔNG PHẢI là cơ quan tổ tụng hành chính:

A. Viện kiểm sát

B. Cơ quan điều tra

C. Tòa án nhân dân

D. Tất cả đều đúng

Câu 88. Phương pháp điều chỉnh của Luật hành chính là:

A. Phương pháp mệnh lệnh quyền uy

B. Phương pháp mệnh lệnh quyền uy và phương pháp thỏa thuận

C. Phương pháp thỏa thuận.

D. Phương pháp phối hợp – chế ước

Câu 89. Quan hệ nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự:

A. Quan hệ giữa cơ quan tiến hành tố tụng dân sự và nguyên đơn

B. Quan hệ xử phạt vi phạm giữa cảnh sát giao thông và người tham gia giao thông

C. Quan hệ giữa các chủ thể có tranh chấp về quyền sử dụng đất

D. Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc

Câu 90. Đầu KHÔNG PHẢI là nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự

A. Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận không giới hạn phạm vi

B. Mọi cá nhân, pháp nhân đều bình đẳng, không được lấy bất kỳ lý do nào để phân biệt đối xử, được pháp luật bảo hộ như nhau về các quyền nhân thân và tài sản

C. Cá nhân, pháp nhân phải xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình một cách thiện chí, trung thực

D. Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

Câu 91. Có những hình thức sở hữu nào theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015:

- A. Sở hữu toàn dân
- B. Sở hữu riêng
- C. Sở hữu chung
- D. **Tất cả đều đúng**

Câu 92. Để giao dịch dân sự có hiệu lực, điều kiện nào dưới đây chưa đáp ứng:

- A. **Chủ thể chỉ cần phải có năng lực pháp luật dân sự**
- B. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện
- C. Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội
- D. Phải đáp ứng điều kiện về hình thức trong trường hợp luật quy định hình thức bắt buộc

Câu 93. “Việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” là hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nào theo quy định của Bộ luật dân sự?

- A. **Cầm giữ tài sản**
- B. Thế chấp
- C. Bảo lãnh
- D. Cầm cố

Câu 94. Đâu KHÔNG PHẢI là hình thức xử lý kỷ luật lao động theo pháp luật lao động: A. Cảnh cáo

- B. Khiển trách
- C. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng
- D. Sa thải

Câu 95. Thủ tục nào dưới đây thực hiện nhiệm vụ “xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị”? A. Thủ tục phúc thẩm

- B. Thủ tục giám đốc thẩm
- C. Thủ tục tái thẩm
- D. Thủ tục sơ thẩm

Câu 96. Phương pháp điều chỉnh áp dụng trong ngành Luật lao động:

- A. Phương pháp thỏa thuận
- B. Phương pháp mệnh lệnh
- C. Phương pháp tác động xã hội (thông qua Công đoàn và các tổ chức đại diện NLĐ tại doanh nghiệp)
- D. **Tất cả đều đúng**

Câu 97. Trường hợp nào dưới đây không áp dụng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:

- A. Do hai bên thỏa thuận
- B. Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự
- C. **Người lao động nữ sinh con**
- D. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định pháp luật tố tụng hình sự

Câu 98. Hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp:

- A. Một trong các bên đơn phương chấm dứt
- B. Các bên thỏa thuận chấm dứt
- C. Hết hạn hợp đồng đối với hợp đồng xác định thời hạn, người lao động chết
- D. **Tất cả đều đúng**

Câu 99. Điều KHÔNG PHẢI quyền của người lao động được pháp luật lao động ghi nhận:

- A. **Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong mọi trường hợp**
- B. Tự do lựa chọn việc làm
- C. Không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc
- D. Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc

Câu 100. Tranh chấp nào sau đây KHÔNG thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự:

- A. Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản
- B. **Tranh chấp về quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức**
- C. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
- D. Tranh chấp về xử lý luật lao động theo hình thức sa thải



KIỂM TRA THỦ